Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Joko Suprihatin Bin Kaslan;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dimong RT.005 RW.001, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, atau tempat tinggal rumah kontrakan Desa Dimong RT.010 RW.05, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Eka Nugroho, S.H., Yonathan Didik Hartono, S.H., Arifin, SH, Ris Samudra, SH, Agung Suprantio, SH, Mohammad Muhari, SH, Sigit Haryo Wibowo, SH, Taufik Sudarsono, SH, Hari Purwanto, SH, Shinto, SH, Satrio Haryo Yudanto, S.H., Shofiyahtul Jannatinnaim, SH, MH, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang beralamat kantor di Jl. Ciliwung Gg. IV No.11, Kota Madiun, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mad tertanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suprihatin Bin Kaslan bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 112 (2) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Joko Suprihatin Bin Kaslan selama 9 (sembilan) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyart) sub 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat:
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;
      - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;
   2) 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
4) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
5) 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
6) 4 (empat) bendel kantong plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7) Uang tunai sebesar Rp 550.000;

Dirampas untuk negara;

8) 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Type Mio Warna hitam kombinasi merah no. Pol AE 3910 CE tanpa STNK;

Dikembalikan pada Langgeng Kunarto sebagai pemilik motor;

9) 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
10) 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
11) 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon atas diri Terdakwa agar diberikan Putusan yang seringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seringan-ringannya. Adapun hal-hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam menjatuhkan Putusan, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena adanya akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki keluarga dan masih memiliki anak yang masih di bawah umur;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa JOKO SUPRIHATIN bin KASLAN pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib atau pada waktu lain di bulan Juni 2022 bertempat di di pinggir jalan Jl. Mandiri Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 team Satresnarkoba polres Madiun Kota memperoleh informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah kelurahan Demangan kec. Taman Kota Madiun, kemudian team Satresnarkoba melakukan patroli dan melihat seseorang sedang berhenti dipinggir jalan yang dicurigai dan menghampiri orang tersebut kemudian AIPDA HERU ADI P, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan selanjutnya memerintahkan terdakwa untuk membuka chat ponsel miliknya dan diketahui bahwa terdakwa memang baru selesai meranjau /meletakan narkotika jenis sabu, Atas keterangan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan lokasi tempat meletakan narkotika jenis sabu dengan hasil sbb:

1. Di bawah pohon pinggir jalan Jl. Taman Raya Kel. Banjarwaru Kec. Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur : masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada terdakwa dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan kemudian diambil dan dilakukan penyitaan oleh anggota polri.
2. Di perumahan Taman Asri Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada terdakwa dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan kemudian diambil dan dilakukan penyitaan oleh anggota polri.
3. Di Jl. Ponorogo Kota Madiun narkotika jenis sabu yang terdakwa ranjau telah hilang / tidak diketemukan dan
4. Di Jl. Niti Kusumo Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada terdakwa dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu tersebut yang telah diletakkan kemudian diambil dan dilakukan penyitaan oleh anggota polri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan dari AGUNG PAMUDJI untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital di Jl. Rimba Kaya Kec/Kel. Kartoharjo Kota Madiun namun belum ambil dan akhirnya dilakukan pengambilan oleh anggota polri.

Kemudian dilakukan penggeledahan rumah kontrakan yang dihuni terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah beralamat di Ds. Dimong Rt.10 Rw.05 Kec. Madiun Kab.Madiun.

Ditemukan di dalam almari kamar berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
- 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
- 4 (empat) bendel kantong plastik klip;
- 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi:
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;
- 1 (satu) buah pipet kaca diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut atas suruhen SAKIR untuk menyimpan serta memasang / meletakan ranjauan narkotika jenis sabu di tempat agar diambil oleh pembeli, Sedangkan narkotika jenis sabut terdakwa peroleh Pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB dari SAKIR nomor 082140946051 ia menyuruh untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jl.Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa menuju alamat pengambilan di tempat tersebut terdapat 1 (satu) bungkusan tissue berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa sesampai dirumah narkotika jenis sabu tersebut ditimbangan dengan berat 10 gram lalu bagi menjadi 11 bagian, simpan di almari, selanjutnya menunggu telepon atau pesan SAKIR untuk meletakan narkotika jenis sabu sesuai permintaan SAKIR;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 04857/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yaitu:

- Nomor : 10051 / 2022 / NNF s.d 10062/2022/ NNF, hasil pemeriksaan positif narkoba dan pasitif Metamfetamina seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti yang ada:

1. 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat:
   a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
   b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;
   c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
   d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
   e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
   f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
   g. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;
   h. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
5. 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
6. 4 (empat) bendel kantong plastik klip;
7. Uang tunai sebesar Rp 550.000;
8. 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Type Mio Warna hitam kombinasi merah no. Pol AE 3910 CE tanpa STNK;

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa JOKO SUPRIHATIN bin KASLAN pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan ke satu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 team Satresnarkoba polres Madiun Kota memperoleh informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah kelurahan Demangan kec. Taman Kota Madiun, kemudian team Satresnarkoba melakukan patroli dan melihat seseorang sedang berhenti dipinggir jalan yang dicurigai dan menghampiri orang tersebut kemudian AIPDA HERU ADI P, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan selanjutnya memerintahkan terdakwa untuk membuka chat ponsel miliknya dan diketahui bahwa terdakwa memang baru selesai meranjau /meletakan narkotika jenis sabu, Atas keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tersebut kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan lokasi tempat meletakan narkotika jenis sabu dengan hasil sbb:

1. Di bawah pohon pinggir jalan Jl. Taman Raya Kel. Banjarwaru Kec. Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur : masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada terdakwa dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan kemudian diambil dan dilakukan penyitaan oleh anggota polri;
2. Di perumahan Taman Asri Kel.Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada terdakwa dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan kemudian diambil dan dilakukan penyitaan oleh anggota polri;
3. Di Jl. Ponorogo Kota Madiun narkotika jenis sabu yang terdakwa ranjau telah hilang / tidak diketemukan dan;
4. Di Jl. Niti Kusumo Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada terdakwa dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu tersebut yang telah diletakkan kemudian diambil dan dilakukan penyitaan oleh anggota polri

Selanjutnya kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan dari AGUNG PAMUDJI untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital di Jl. Rimba Kaya Kec/Kel. Kartoharjo Kota Madiun namun belum ambil dan akhirnya dilakukan pengambilan oleh anggota polri;

Kemudian dilakukan penggeledahan rumah kontrakan yang dihuni terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah beralamat di Ds. Dimong Rt.10 Rw.05 Kec. Madiun Kab. Madiun;

Ditemukan di dalam almari kamar berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi:

1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976,

1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning,

4 (empat) bendel kantong plastik klip,

1 (satu) kotak plastik warna putih berisi:

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F,

1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G,

1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J,

1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K

1 (satu) buah pipet kaca diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram.

Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut atas suruhen SAKIR untuk menyimpan serta memasang / meletakan ranjauan narkotika jenis sabu di tempat agar diambil oleh pembeli, Sedangkan narkotika jenis sabut terdakwa peroleh Pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB dari SAKIR nomor 082140946051 ia menyuruh untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jl.Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa menuju alamat pengambilan di tempat tersebut terdapat 1 (satu) bungkusan tissue berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa sesampai dirumah narkotika jenis sabu tersebut ditimbangan dengan berat 10 gram lalu bagi menjadi 11 bagian, simpan di almari, selanjutnya menunggu telepon atau pesan SAKIR untuk meletakan narkotika jenis sabu sesuai permintaan SAKIR;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 04857/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yaitu :

- Nomor : 10051 / 2022 / NNF s.d 10062/2022/ NNF –hasil pemeriksaan positifnarkoba dan pasitif Metamfetamina seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Bukti :

1. 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat:
   a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
   b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;
   c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
   d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
   e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
   f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
   g. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;
   h. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;
2. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
5. 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
6. 4 (empat) bendel kantong plastik klip;
7. Uang tunai sebesar Rp 550.000;
8. 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Type Mio Warna hitam kombinasi merah no. Pol AE 3910 CE tanpa STNK;

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Heru Adi P,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
   - Bahwa saksi merupakan anggota polri satresnarkoba Polres Madiun Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan yaitu di Jalan Mandiri Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;
   - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 team Satresnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, kemudian team Satresnarkoba melakukan patroli dan melihat seseorang sedang berhenti dipinggir jalan yang dicurigai dan menghampiri orang tersebut kemudian Aipda Ichwan M, S.H. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap orang (Terdakwa) tersebut dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk membuka chat ponsel miliknya dan diketahui bahwa Terdakwa memang sehabis meranjau / meletakan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa benar saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ia telah meranjau/meletakan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Jiwan Kelurahan Jiwan Kabupaten Madiun tepatnya diletakan di trotoar depan sebuah warung kosong, di bawah pohon pinggir jalan Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur, di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Ponorogo Kota Madiun dan di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan lokasi tempat meletakan narkotika jenis sabu dan ditemukan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan Taman Raya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dan setelah ditunjukan kepada Terdakwa maka Terdakwa membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan, di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada Terdakwa maka Terdakwa membenarkannya, di Jalan Ponorogo Kota Madiun narkotika jenis sabu yang Terdakwa ranjau telah hilang/tidak diketemukan dan dilanjutkan di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada Terdakwa maka membenarkannya;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menerima pesan dari saksi Agung Pamudji untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital di jalan Rimba Kaya Kec/Kel. Kartoharjo Kota Madiun yang sebelumnya Terdakwa diminta mengambil oleh saksi Agung Pamudji namun belum diambil dan akhirnya dilakukan pengambilan oleh anggota polri. Setelah narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ranjau/letakan tersebut dilakukan pengambilan oleh angota polri kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang Terdakwa huni;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa oleh anggota polri dari satresnarkoba Polres Madiun Kota yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB ditemukan di dalam almari kamar rumah yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976, 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning, 4 (empat) bendel kantong plastik klip, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi: 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberi kode F,1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H,1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, dimana Terdakwa mengakui bahwa yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh orang yang bernama Sakir untuk menyimpan serta memasang/meletakan ranjauan narkotika jenis sabu disuatu tempat agar diambil oleh pembeli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Langgeng Kunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
   - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu terkait dengan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Madiun Kota, dimana saksi mengetahuinya karena sebelum melakukan tindakan, petugas polri menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;
   - Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Dimong Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, dimana pada saat itu awalnya saksi sedang tidur lalu dibangunin oleh anggota polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan menyampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan maksud serta tujuannya adalah ingin melakukan penggeledahan rumah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempati Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kardus bungkusan plastik warna hitam setelah dibuka diduga berisi narkotika jenis sabu selanjutnya terhadap benda tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri Polres Madiun Kota;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau profesi Terdakwa dan berdasarkan penyampaian dari petugas kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Agung Pamuji Alias Kendil Bin Mujiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam perkara Narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang divonis oleh Pengadilan negeri Kab. Madiun pada tahun 2021 dan sudah saksi jalani selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pada bulan Agustus 2021 saksi kembali divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam perkara narkotika;
   - Bahwa terhadap Terdakwa Joko Suprihatin, saksi tidak mengenalnya namun orang tersebut sepengetahuan saksi bernama Garuk dan saksi sudah kenal sejak tahun 2019 yang lalu pada saat itu saksi bermain di rumah teman saksi yang bernama Arif yang beralamat di Dusun Balong Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Saksi saat itu ke warung di sebelah rumah teman saksi dan disitu juga ada pembeli lain, berawal dari situ saksi melakukan perkenalan dengan Garuk (Terdakwa), dimana saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terakhir kali pada tahun 2019 setelah itu saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa lagi karena saksi telah ditangkap;
   - Bahwa saksi tidak pernah memperkenalkan Sakir kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa;
   - Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Aditya Satria Wahana Putra alias Sakir sejak tahun 2013/2014 namun saksi sudah lupa dimana perkenalan tersebut terjadi, seingat saksi pada saat itu saksi masih berada di luar penjara dan belum menjalani hukuman dan saksi bertemu serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjalani komunikasi kembali sejak tahun 2021 yang lalu di Lapas Kelas I Madiun;

- Bahwa saksi kenal dengan Aditya Satria Wahana Putra alias Sakir hanya sebatas teman biasa dan pada bulan September 2021 saksi bertemu dengannya di Lapas Kelas I Madiun karena sama-sama menjalani hukuman penjara karena permasalahan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Aditya Satria Wahana Putra Alias Sakir Bin Dedi Wah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam perkara Narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan yang divonis oleh Pengadilan Militer 3 Madiun / DILMIL 3 Madiun pada tahun 2021 dan sudah saksi jalani selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
   - Bahwa selama menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas I Madiun, saksi tidak memiliki alat komunikasi baik berupa HandPhone maupun alat komunikasi yang lain;
   - Bahwa saksi tidak pernah dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Agung Pamudji;
   - Bahwa saksi memang kenal dengan saksi Agung Pamuji sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena istri dari saksi Agung Pamuji merupakan tetangga istri saksi yang beralamat di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

   Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena berperan sebagai kurir/meletakkan/meranjau narkotika jenis sabu disuatu tempat, selain itu menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumah yang Terdakwa huni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Mandiri Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana Terdakwa ditangkap ketika sedang berhenti di pinggir jalan merokok, sehabis memasang ranjau/meletakkan di suatu tempat narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah meranjau/meletakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 kali masing-masing yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB meletakan 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram di depan makan Jalan Raya Jiwan Kelurahan Jiwan Kabupaten Madiun tepatnya di trotoar depan sebuah warung kosong, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.45 WIB meletakan 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram di bawah pohon pinggir jalan di Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB meletakan 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram di trotoar berjarak kurang lebih 5 meter dari pintu perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB meletakan 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram di bawah pohon sebelah utara jembatan catur terletak di jalan Ponorogo Kota Madiun, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 00.20 WIB meletakan 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram di lobang tembok pagar yang terletak di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan di dalam almari kamar rumah yang Terdakwa huni berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976, 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning, 4 (empat) bendel kantong plastik klip, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi: 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G, 1 (satu) kantong plastik klip diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, dimana Terdakwa yang menyimpan barang-barang tersebut sejak hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena di suruh oleh orang yang bernama Sakir untuk menyimpan serta memasang/meletakan ranjauan narkotika jenis sabu di suatu tempat agar diambil oleh pembeli, adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menerima telepon dari orang dengan inisial Sakir nomor 082140946051 dan dalam pembicaraan tersebut ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong, atas permintaan dari Sakir tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju alamat pengambilan dan benar di tempat tersebut terdapat 1 (satu) bungkusan tissue berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan penimbangan dengan berat 10 gram. Setelah itu kemudian Sakir mengrim pesan melalui aplikasi telegram kepada Terdakwa yang isinya meminta narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram tersebut dibagi menjadi 11 bagian, atas permintaan tersebut kemudian dengan mengunakan peralatan yang tersedia di rumah Terdakwa melakukan penimbangan dari 10 gram menjadi 11 bagian, Terdakwa timbang masing-masing seberat 1 gram bersama plastiknya, setelah itu kemudian Terdakwa simpan di almari, selanjutnya Terdakwa menunggu telepon atau pesan pada aplikasi telegram dari Sakir untuk meletakan narkotika jenis sabu dengan berat tertentu dan lokasi sesuai permintaan Sakir;
- Bahwa pemilik peralatan berupa timbangan digital warna silfer dan plastik klip adalah Sakir yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 19.00 WIB diambil dengan cara ranjau di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong sedangkan yang digunakan untuk meletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna Hitam No. Pol : AE-3910-CE yang merupakan milik saksi Langgeng Kunarto yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai jaran/kurir yang disuruh oleh Sakir untuk menyimpan narkotika jenis sabu setelah itu membagi beberapa bagian dan meletakan narkotika jenis sabu disuatu tempat/meranjau, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh Sakir yaitu akan diberikan upah setiap titik sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah merupakan hasil dari penjualan sabu yang Terdakwa ranjau;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sakir yaitu pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memperoleh pangilan telepon dari teman Terdakwa yang bernama Agung Pamudji (nomor 081336601849) yang saat tersebut sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Madiun, dalam pembicaraan tersebut ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat kemudian memindahkannya dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titiknya, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia dan menyetujuinya, kemudian Agung Pamudji memberikan telepon nomor 082140946051 dengan nama Sakir, kemudian komunikasi terhenti, tidak beberapa lama tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB orang dengan insial Sakir tersebut melakukan panggilan telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Mekar Kelurahan Manisrejo Kota Madiun dan meletakan kembali di Jalan Kelapa Manis Kelurahan Manisrejo Kota Madiun, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kemudian memberitahukan kepada Sakir dan belum menerima upah, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sakir untuk kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa menerima telepon dari orang dengan inisial Sakir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku bernama Sakir dan orang yang mengaku bernama Agung Pamudji, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pocket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ranjau kemudian belum diambil oleh pembeli dilakukan penyitaan dan digunakan sebagai barang bukti adalah yang ditemukan di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun kemudian dilakukan penyitaan oleh anggota polri dan diberikan kode J dengan berat berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, yang ditemukan di jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun kemudian dilakukan penyitaan oleh anggota polri dan diberikan kode K dengan berat dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan yang ditemukan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur kemudian dilakukan penyitaan oleh anggota polri dengan berat berat 0,40 (nol koma lima puluh empat) gram namun karena sudah ada pembelinya yaitu Imam Buchori maka 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti atas nama Imam Buchori;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat:
   a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
   b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;
   c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
   d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
   e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
   f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
   g. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;

i. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;

2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
4. 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
5. 4 (empat) bendel kantong plastik klip;
6. Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Type Mio Warna hitam kombinasi merah No. Pol AE 3910 CE tanpa STNK;
8. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
9. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;
10. 1 (satu) unit ponsel merk Makrom warna hijau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04857/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan nomor 10051/2022/NNF sampai dengan nomor 10062/2022/NNF yang merupakan milik Joko Suprihatin Bin Kaslan, adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang diantaranya adalah saksi Heru Adi P pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan yaitu di Jalan Mandiri Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun terkait masalah tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika team Satresnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, kemudian team Satresnarkoba melakukan patroli dan melihat seseorang sedang berhenti dipinggir jalan yang dicurigai dan menghampiri orang tersebut kemudian Aipda Ichwan M, S.H. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap orang yang dimaksud yaitu Terdakwa dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk membuka chat ponsel miliknya dan diketahui bahwa Terdakwa telah selesai meranjau/ meletakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah meranjau/meletakkan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Jiwan Kelurahan Jiwan Kabupaten Madiun tepatnya diletakkan di trotoar depan sebuah warung kosong, di bawah pohon pinggir jalan Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur, di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Ponorogo Kota Madiun dan di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Madiun Kota meminta Terdakwa untuk menunjukan lokasi tempat meletakan narkotika jenis sabu dan ditemukanlah di bawah pohon pinggir jalan di Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dan setelah ditunjukan kepada Terdakwa maka Terdakwa membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan, di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada Terdakwa maka Terdakwa membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan, di Jalan Ponorogo Kota Madiun narkotika jenis sabu yang Terdakwa ranjau telah hilang/tidak ditemukan dan dilanjutkan di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada Terdakwa maka membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan;
- Bahwa setelah mengambil sabu ditempat-tempat Terdakwa meletakkannya tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa tempati, dimana saat itu ditemukan di dalam almari kamar rumah yang berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976, 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning, 4 (empat) bendel kantong plastik klip, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F,1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H,1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu setelah ditimbang keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, dimana Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh orang yang mengaku bernama Sakir untuk menyimpan serta memasang/meletakan ranjauan narkotika jenis sabu di suatu tempat agar diambil oleh pembeli, adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menerima telepon dari orang yang mengaku bernama Sakir dan dalam pembicaraan tersebut, ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong, atas permintaan dari orang yang mengaku bernama Sakir tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke alamat pengambilan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar di tempat tersebut terdapat 1 (satu) bungkusan tissue berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan penimbangan dengan berat 10 gram. Setelah itu kemudian orang yang mengaku bernama Sakir mengrim pesan melalui aplikasi telegram kepada Terdakwa yang isinya meminta narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram tersebut dibagi menjadi 11 bagian, atas permintaan tersebut kemudian dengan mengunakan peralatan yang tersedia di rumah Terdakwa melakukan penimbangan dan membaginya dari 10 gram menjadi 11 bagian, Terdakwa timbang masing-masing seberat 1 gram bersama plastiknya. Setelah itu kemudian Terdakwa simpan di almari, selanjutnya Terdakwa menunggu telepon atau pesan pada aplikasi telegram dari orang yang mengaku bernama Sakir untuk meletakan narkotika jenis sabu dengan berat tertentu dan lokasi sesuai permintaan Sakir;

- Bahwa pemilik peralatan berupa timbangan digital warna silfer dan plastik klip adalah orang yang mengaku bernama Sakir yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, diambil dengan cara ranjau di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong sedangkan yang digunakan untuk meletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna Hitam No. Pol : AE-3910-CE yang merupakan milik saksi Langgeng Kunarto yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa juga menerima pesan dari Agung Pamudji untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Caltech di Jalan Rimba Kaya Kec/Kel. Kartoharjo Kota Madiun, namun belum diambil dan akhirnya dilakukan pengambilan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan orang yang mengaku bernama Sakir yaitu pada pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memperoleh pangilan telepon dari teman orang yang mengaku bernama Agung Pamudji, dalam pembicaraan tersebut ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat kemudian memindahkannya dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titiknya, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia dan menyetujuinya, kemudian Agung Pamudji memberikan nomor telepon atas nama Sakir, kemudian komunikasi terhenti, tidak beberapa lama tepatnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB orang yang mengaku bernama Sakir tersebut melakukan panggilan telepon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Mekar Kelurahan Manisrejo Kota Madiun dan meletakan kembali di Jalan Kelapa Manis Kelurahan Manisrejo Kota Madiun, setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sakir dan Terdakwa belum menerima upah, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh orang yang mengaku bernama Sakir tersebut untuk kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB. Adapun terhadap orang yang bernama Sakir dan orang yang bernama Agung Pamudji tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya melainkan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berupa kristal warna putih (narkotika jenis sabu) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04857/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Joko Suprihatin Bin Kaslan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksukan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan namun tidak mesti mendapatkan keuntungan. Menukar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang diantaranya adalah saksi Heru Adi P pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan yaitu di Jalan Mandiri Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun terkait masalah tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, team Satresnarkoba yakni Aipda Ichwan M, S.H. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk membuka chat ponsel miliknya dan diketahui bahwa Terdakwa telah selesai meranjau/meletakkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum tertangkap dirinya telah meranjau/meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali di beberapa tempat yaitu di Jalan Raya Jiwan Kelurahan Jiwan Kabupaten Madiun tepatnya diletakan di trotoar depan sebuah warung kosong, di bawah pohon pinggir jalan Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur, di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Ponorogo Kota Madiun, dan di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan lokasi tempat meletakan narkotika jenis sabu dan ditemukanlah sebagai berikut :

1. Di bawah pohon pinggir jalan di Jalan Taman Raya Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya 5 pohon dari timur/ujung jalan sebelah timur masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dan setelah ditunjukan kepada Terdakwa, maka Terdakwa membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan, namun karena narkotika tersebut sudah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelinya yaitu Imam Buchori, maka 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti atas nama Imam Buchori;

2. Di perumahan Taman Asri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada Terdakwa, maka Terdakwa membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan;
3. Di Jalan Ponorogo Kota Madiun narkotika jenis sabu yang Terdakwa ranjau telah hilang/tidak ditemukan;
4. Di Jalan Niti Kusumo Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun masih ada terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu setelah ditunjukan kepada Terdakwa, maka membenarkan jika narkotika jenis sabu tersebut yang ia letakkan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa juga menerima pesan dari Agung Pamudji untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Caltech di Jalan Rimba Kaya Kec/Kel. Kartoharjo Kota Madiun, namun belum diambil dan akhirnya dilakukan pengambilan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabu ditempat-tempat Terdakwa meletakkannya tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa tempati, dimana saat itu ditemukan di dalam almari kamar rumah barang-barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976, 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning, 4 (empat) bendel kantong plastik klip, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F,1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G, 1 (satu) kantong plastik klip berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H,1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu setelah ditimbang keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh orang yang mengaku bernama Sakir untuk menyimpan serta memasang/meletakkan ranjauan narkotika jenis sabu di suatu tempat agar diambil oleh pembeli;

Menimbang, bahwa adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menerima telepon dari orang yang mengaku bernama Sakir lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong, selanjutnya Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sesuai yang disampaikan oleh Sakir dan benar di tempat tersebut terdapat 1 (satu) bungkusan tissue berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan penimbangan dengan berat 10 gram. Setelah Terdakwa mendapat pesan melalui aplikasi telegram dari Sakir yang isinya meminta narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram tersebut dibagi menjadi 11 bagian, atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa melakukan penimbangan dan membaginya dari 10 gram menjadi 11 bagian, Terdakwa timbang masing-masing seberat 1 gram bersama plastiknya. Setelah itu kemudian Terdakwa simpan di almari, selanjutnya Terdakwa menunggu telepon atau pesan pada aplikasi telegram dari Sakir untuk meletakan narkotika jenis sabu dengan berat tertentu dan lokasi sesuai permintaan Sakir;

Menimbang, bahwa pemilik peralatan berupa timbangan digital warna silfer dan plastik klip adalah orang yang mengaku bernama Sakir yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, diambil dengan cara ranjau di Jalan Tanjung Raya Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di pagar depan sebuah rumah kosong sedangkan yang digunakan untuk meletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yamaha Type Mio warna Hitam No. Pol : AE-3910-CE yang dipinjam oleh Terdakwa pada saksi Langgeng Kunarto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa kenal dengan orang yang mengaku bernama Sakir yaitu pada pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memperoleh pangilan telepon dari orang yang bernama Agung Pamudji, dan dalam pembicaraan tersebut ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat kemudian memindahkannya dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titiknya, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia dan menyetujuinya. Selanjutnya Agung Pamudji memberikan nomor telepon atas nama Sakir, lalu sekira pukul 22.00 WIB orang yang mengaku bernama Sakir tersebut menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan meletakkannya di suatu tempat. Adapun terhadap orang yang bernama Sakir dan orang yang bernama Agung Pamudji tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya melainkan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berupa kristal warna putih (narkotika jenis sabu) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04857/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah meranjau/meletakkan narkotika jenis sabu pada tempat-tempat sebagaimana diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas agar diambil oleh pembeli yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena disuruh oleh orang yang mengaku bernama Sakir, dan untuk tiap titik/tempat Terdakwa meletakkan sabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan wujud dari perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, dimana Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara orang yang mengaku bernama Sakir sebagai penjual dengan pembeli untuk tiap-tiap sabu yang diletakkan oleh Terdakwa pada titik/tempat yang diperintahkan oleh orang yang mengaku bernama Sakir. Demikian pula terhadap sabu yang ditemukan pada almari rumah kontrakan yang Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempati adalah juga dengan tujuan untuk disimpan pada titik/tempat yang diperintahkan oleh orang yang mengaku bernama Sakir tersebut agar diambil oleh pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yang terkait dengan perbuatan Terdakwa yaitu sebelumnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan penimbangan dengan berat 10 gram. Setelah itu kemudian orang yang mengaku bernama Sakir mengirim pesan melalui aplikasi telegram kepada Terdakwa yang isinya meminta narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram tersebut dibagi menjadi 11 bagian maka dengan sendirinya terkait narkotika jenis sabu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dipandang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum *(Wederrechtelijk)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk)* dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa peredaran narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum hanya saja Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara *a quo* karena dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap titik/tempat dimana Terdakwa meletakkan sabu tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan aturan perundang-undangan yang disebutkan dalam amar tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tetap merujuk pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Undang-Undang Psikotropika. Dimana sesuai dengan uraian pertimbangan dalam paragraf sebelumnya, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat:
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
4. 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
5. 4 (empat) bendel kantong plastik klip;
6. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
7. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan yang berujung pada terjadi suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dipersidangan terungkap fakta bahwa uang tersebut adalah merupakan hasil dari penjualan sabu yang Terdakwa ranjau maka dengan sendirinya dipandang sebagai hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type Mio Warna hitam kombinasi merah no. Pol AE 3910 CE tanpa STNK, di persidangan terungkap fakta bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Langgeng Kunarto maka terhadap sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada saksi Langgeng Kunarto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 13 Juni 2022, diberikan persetujuan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Caltech, namun terhadap barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan selama persidangan berlangsung barang bukti tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan serta tidak pula diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, oleh karenanya terhadap barang bukti ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terdapat foto barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Makrom warna hijau, dan barang bukti tersebut dilimpahkan serta ditunjukkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, namun setelah meneliti berkas perkara *a quo* maka terhadap barang bukti yang dimaksud tidak pernah dilakukan penyitaan, sehingga terhadap barang bukti ini pun tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sudah mahir dalam melakukan perbuatannya karena mampu meranjau narkotika jenis shabu di beberapa tempat dalam waktu 1 (satu) hari ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa koperatif dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suprihatin Bin Kaslan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat :
     a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,06 (satu koma nol enam) gram diberi kode A;
     b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode B;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode C;
d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode D;
e. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram diberi kode E;
f. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode F;
g. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode G;
h. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis abu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram diberi kode H;
i. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi kode I;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu keseluruhannya dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer merk HF 1976;
- 1 (satu) buah scrob terbuat dari sedotan warna kuning;
- 4 (empat) bendel kantong plastik klip;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diberi kode J;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diberi kode K;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Type Mio Warna hitam kombinasi merah No. Pol AE 3910 CE tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi Langgeng Kunarto;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh H. Teguh Harissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rochjani Badrijah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.	**H. TEGUH HARISSA, S.H., M.H.**

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPARMAN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)